

1503276-45.2019.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: André Rossi
Comarca: Guarujá
Foro: Foro de Guarujá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/09/2022
...

Sobre o valor das declarações da vítima em crimes de roubo já se decidiu:

"Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guarujá
Foro de Guarujá
2ª Vara Criminal
Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503276-45.2019.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503276-45.2019.8.26.0536
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2287665/2019 - DEL.POL.GUARUJA, 7763943 - DEL.POL.GUARUJA, 6962/2019 - DEL.POL.GUARUJA, 2287665 - DEL.POL.GUARUJA, 6962/19/203 - DEL.POL.GUARUJA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GABRIEL LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA
Réu Preso

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

GABRIEL LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como

incurso nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 2 de outubro de 2019, por volta das 14h20, na Rua do Passeio, nº 83, Balneário Praia Pernambuco, nesta cidade e comarca, agindo em comunhão de esforços e perfeita identidade de propósitos com outros dois agentes ainda não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça à integridade física do ofendido, ameaça esta corroborada pelo emprego de um simulacro de arma de fogo, um aparelho de telefonia celular, marca Motorola, um relógio de pulso, marca Fóssil, e outro relógio de pulso, marca Ana Hickmann, bens pertencentes ao ofendido Julio Carlos dos Santos.

Consta da denúncia que o acusado e seus comparsas abordaram a vítima, que se encontrava pegando alguns objetos no porta-malas de seu veículo, e anunciaram o assalto, o fazendo mediante grave ameaça à integridade física do ofendido, ameaça esta corroborada pelo porte ostensivo de um simulacro de arma de fogo. A seguir, o acusado e os demais agentes ainda desconhecidos, exigiram que a vítima lhes permitisse a subtração de seus bens de expressão econômica. Temeroso por sua integridade física, não só por acreditar, naquele instante, que os roubadores portavam uma arma de fogo verdadeira, mas também, em virtude da superioridade numérica dos rapinadores, o ofendido permitiu que o increpado e seus comparsas subtraíssem os bens já descritos nos autos. Assim, enquanto o acusado mantinha a vítima sob a mira do simulacro de arma de fogo por eles utilizado na empreitada criminoso em narrativa, seus comparsas, ainda não identificados, subtraíram os bens de expressão econômica acima mencionados, que se encontravam no interior do veículo pertencente ao ofendido.

Consta, ainda, que, logo após a realização da subtração patrimonial, os cúmplices do acusado deixaram o local, na posse da res. Contudo, instante seguinte, a vítima acabou desconfiando que a arma empunhada pelo acusado, na verdade, se tratava de um simulacro, ocasião em que, com a ajuda de diversos populares que ali se encontravam, após entrar em luta corporal com o acusado, conseguiu detê-lo e imobilizá-lo. A seguir, policiais militares compareceram ao palco dos acontecimentos e conduziram o acusado ao Distrito Policial.

Diz por fim a denúncia que, em solo inquisitivo, a vítima reconheceu, sem sombra de dúvida, o acusado como sendo o autor do delito em apreço (fls. 09).

A denúncia foi recebida em 15 de outubro de 2019 (fls. 51). O réu foi citado (fls. 62). Após suspensão do prazo processual requerida pela d. Defesa (fls. 84/85), foi apresentada resposta à acusação (fls. 92/94). Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 106/107), seguindo-se oitivas da vítima, de uma testemunha e interrogatório do réu (fls. 130/131 e 162).

Durante a instrução foi instaurado incidente de dependência toxicológica (fls. 175), concluindo o laudo apresentado por perito judicial pela imputabilidade do réu (fls. 253/259).

Em memoriais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 274/278), enquanto a d. Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e sua compensação com a reincidência, a redução da pena nos termos dos arts. 26, parágrafo único, do Código Penal e 46 da Lei nº 11.343/06, imposição de regime inicial aberto e detração (fls. 282/289).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/2, auto de exibição e apreensão de fls. 6, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria igualmente é certa e será atribuída ao réu.

Em Juízo, o acusado confessou a autoria do roubo em comparsaria e com emprego de um simulacro de arma de fogo. Contou que estava na praia, sob efeito de drogas, e dois rapazes que desconhecia o chamaram para efetuar o roubo. Viram as vítimas em um carro e as abordaram. Afirmou que segurou o simulacro e os outros dois indivíduos correram, instante em que a vítima pulou em cima de si. Não sabe o que foi subtraído, pois os outros indivíduos fugiram. Não agrediu a vítima. Foi derrubado no chão. Não conhecia as vítimas, mas já tinha sido abordado pelos policiais que o prenderam. Nada tem contra eles. Já foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Trabalhava como ambulante na praia. Disse que consumia maconha e cocaína, quatro vezes por semana, mas isso não o impedia de trabalhar. Não está usando drogas, mas as vezes sente "falta da droga". Afirmou que toma calmante e tem problema mental. Possui também distúrbio de nervosismo e tem a bacia fraturada. Começou a usar drogas aos doze anos de idade (fls. 162).

A confissão judicial do réu harmoniza-se com os demais elementos de prova produzidos.

Com efeito, a vítima reconheceu o réu em juízo como um dos autores do roubo. Declarou que estava na praia realizando um ensaio fotográfico de casamento junto com a esposa, a filha, os sogros e um fotógrafo. Após tirar algumas fotos, o fotógrafo derrubou a câmera e então foram até o carro para trocar o equipamento. Estava mexendo no porta-malas, quando percebeu um rapaz com uma arma abordando seu sogro, ao mesmo tempo em que outro abordava sua esposa. Afirmou que o rapaz que abordou seu sogro foi o réu. Disse que seu sogro reagiu e conseguiram deter o acusado, sendo que os demais roubadores fugiram do local levando alguns pertences. Logo em seguida, policiais chegaram. Afirmou que eram cerca de cinco roubadores. Esclareceu que não viu como seu sogro reagiu; não sabe se ele percebeu que a arma empunhada por um dos assaltantes era falsa. Disse que não houve luta corporal, mas que ao tentarem deter o réu, ele acabou caindo e se machucando. Contou que foram subtraídos seu relógio, um relógio de sua esposa, uma bolsa de sua sogra, telefone celular e documentos delas. Disse que os roubadores desbloquearam alguns cartões bancários de sua sogra e com eles realizaram compras. Não conhecia o réu (fls. 130).

A testemunha Fabiano Marchi Pimenta, policial militar, contou terem sido solicitados via COPOM para atender uma ocorrência de roubo na Rua do Passeio, sendo informado que o autor tinha sido pego por populares. Disse que a vítima afirmou ter entrado em luta corporal com o réu e que o réu estava acompanhado de outros dois indivíduos. Afirmou ter sido apreendido um simulacro de arma de fogo. O réu teria dito "perdeu" e subtraído os objetos da vítima. Disse que o réu estava machucado em razão da luta com a vítima, sendo ambos conduzidos ao PAM da rodoviária. Afirmou ter lido o BOPM anteriormente. Contou que a vítima reconheceu, sem dúvidas, o réu como o autor do roubo. O réu nada declarou (fls. 131).

Como se vê, além da confissão do réu, a vítima o reconheceu em Juízo como um dos autores do roubo, com absoluta segurança, afirmando que era ele quem portava um simulacro de arma de fogo.

Como é sabido, nos delitos patrimoniais as palavras da vítima constituem seguro elemento de convicção, pois nenhum motivo teria o ofendido para incriminar falsamente inocentes seu desconhecidos.

Sobre o valor das declarações da vítima em crimes de roubo já se decidiu:

"Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Regime inicial fechado mantido pelas circunstâncias concretas do delito. Apelo desprovido" (TJSP, Relator(a): Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 11/10/2016; Data de registro: 13/10/2016).

"ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - PROVA VÁLIDA - RECONHECIMENTO. As declarações das vítimas e testemunhas são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio, quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. [...]" (TJSP, Relator(a): Willian Campos; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 26/07/2011; Data de registro: 29/07/2011).

Nessas condições, inimaginável a pretendida absolvição.

E não se vislumbra qualquer contradição relevante no depoimento da vítima e da testemunha policial militar, uma vez que esta não presenciou o roubo, chegando ao local quando o acusado já havia sido detido.

Observo que nada há que impeça o policial militar de, antes de ir à audiência, consultar o boletim de ocorrência para se recordar dos fatos. Registre-se, também, não ser vedado à testemunha breve consulta a apontamentos, exigindo-se apenas que seu depoimento seja prestado oralmente (art. 204 do CPP). De modo que não há qualquer vício no depoimento da testemunha.

Bem evidentes, assim, autoria e materialidade do roubo majorado consumado imputado ao réu na denúncia, passo a dosar a pena.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal e considerando as circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, quatro anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

Observo que o réu ostenta uma única condenação definitiva anterior (fls. 17/19), que será considerada, para se evitar inconstitucional bis in idem, na próxima fase do cálculo da pena.

O réu é reincidente, conforme fls. 17 (Processo nº 0008509-08.2015.8.26.0223), e confessou em juízo a prática delitiva.

Reconheço, assim, a atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência, circunstâncias que se compensam, mantendo-se, pois, inalterada a pena retro fixada.

Por se tratar de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, aumento de um terço a pena retro fixada, resultando em cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa.

Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal e art. 46 da Lei de Drogas.

Não obstante a alegação defensiva no sentido de que os documentos de fls. 94 e 143

indiquem que o réu seria portador de CID 14.2 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína), o réu foi submetido à perícia e o perito judicial constatou que, ao tempo dos fatos, o acusado era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento (fls. 253/259).

Note-se, ainda, que documentos referidos pela d. Defesa indicam que o acusado teria realizado tratamento até o ano 2014, cinco anos antes da data dos fatos.

Assim, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, porquanto a semi-imputabilidade do acusado na época dos fatos não restou demonstrada.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o fechado, porquanto a ousadia e periculosidade do réu estão demonstradas pelo modo de intimidação da vítima, mediante concurso de três agentes e com emprego de um simulacro de arma de fogo, em plena luz do dia, a demonstrar personalidade incompatível com cumprimento de pena em regime inicial mais brando. Ademais, trata-se de réu reincidente.

Com relação ao instituto da detração, melhor refletindo sobre o tema, verifico ser inconcebível a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, neste momento processual, por não estar demonstrado que o réu preencha tanto os requisitos objetivos, quanto os subjetivos para a progressão imediata de regime de pena, de modo que a análise deverá ser feita, oportunamente, pelo MM. Juízo da Execução.

Ademais, o regime prisional foi fixado também em razão da reincidência do réu e não exclusivamente em função do quantum da pena imposta, de modo que inviável a aplicação o § 2º do art. 387 do CPP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO GABRIEL LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal, às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de treze dias-multa, calculados no mínimo legal.

O réu respondeu preso ao processo e preso deve permanecer, ainda que deseje recorrer desta sentença, pois persistem os requisitos ensejadores da custódia cautelar decretada. O crime de roubo é grave e acomete a sociedade de patológica intranquilidade, trazendo desassossego à comunidade local. De outro lado, a aplicação da lei penal restaria ameaçada com a soltura de réu condenado e reincidente.

Por tais razões, denego ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Defiro ao réu os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 92/93). Anote-se.

Oportunamente, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

P.I.C.

Guaruja, 1º de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA